THIVEND
AVOCATS
CONSEIL & CONTENTIEUX

Pierre-Emmanuel THIVEND :

- Diplôme Juriste Conseil d'Entreprise
- DESS Juriste d'Affaires

Ancien chargé d'Enseignement
à l'Université LYON II
- Master II Banque Finance
- Master II Finance Contrôle de Gestion
- Master CCPRO

Médiateur CNPM

Avocat associé

Marc-Antoine GAVAND :

- Master II Droit de l'Entreprise
Juriste-Conseil d'affaires
- Master I Droit des Affaires

Benoît PEUTOT :

- Master II Professions Juridiques du Sport
- Master I Droit International
- Master I Droit des Affaires

Avocats

Audrey COMOY
Valérie DRESIN
Céline THIOLLIER

Juristes

Barreau de l'Ain
Toque 42

www.thivend-avocats.com

13 Avenue de Bad Kreuznach
01000 BOURG-EN-BRESSE

Tél. : +33 (0)4 74 22 91 23

contact@thivend-avocats.com

SELARL au capital de 150 000 euros
487 663 577 - RCS BOURG-EN-BRESSE
TVA intracommunautaire :
FR 77487663577 Code NAF : 6910Z

DIRECTION DEPT FINANCES PUBLIQUES JURA
BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATIONS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
2 RUE TURGOT
39033 LONS LE SAUNIER CEDEX

A l'attention de Monsieur Pierre DROUARD

Personnel et confidentiel

Bourg-En-Bresse, le 01 octobre 2026

Lettre Recommandée avec AR

AFF : **LA DEMI-LUNE / REDRESSEMENT FISCAL**
PET/CG

Cher Monsieur,

Nous avons, ainsi que les dirigeants de la société DEMI-LUNE, pris connaissance de la réponse que vous nous avez adressée.

Nous prenons acte du rejet, par votre service, de l'ensemble des éléments et observations qui ont été communiqués par le contribuable.

Nous ne pouvons toutefois souscrire à cette position, qui appelle de notre part plusieurs observations.

En premier lieu, les travaux réalisés par la société DEMI-LUNE et ses dirigeants à partir des notes et tickets issus de la caisse enregistreuse ne peuvent être écartés sans avoir fait l'objet d'un examen effectif et circonstancié.

Ces documents n'ont pas été créés pour les besoins de la procédure de contrôle. Ils correspondent aux données issues du système de caisse utilisé par la société et constituent, à ce titre, des éléments objectifs permettant de reconstituer les opérations effectivement enregistrées.

Il ne saurait ainsi être admis que l'absence d'un ticket puisse être retenue à l'encontre du contribuable, lorsque celui-ci est manquant et, inversement, que les tickets effectivement disponibles et produits par le contribuable soient écartés lorsqu'ils viennent contredire ou nuancer les conclusions initialement retenues par le service.

Une telle approche soulève nécessairement une difficulté au regard des droits du contribuable et du caractère contradictoire de la procédure. Le contribuable doit en effet pouvoir avoir la certitude que les éléments qu'il produit au soutien

de sa défense sont effectivement examinés, indépendamment de leur volume ou de leur caractère plus ou moins favorable à la position initialement retenue par le service.

Il convient également de rappeler que les éléments ainsi communiqués sont directement issus des données de la caisse enregistreuse, données dont votre service a lui-même disposé dans le cadre du contrôle.

En deuxième lieu, nous sommes particulièrement surpris par le fait que certains arguments développés dans la réponse du contribuable soient désormais écartés **au motif qu'ils auraient été présentés tardivement**.

Une telle position conduit nécessairement à s'interroger sur la portée concrète de la phase contradictoire qui intervient à l'issue des opérations de contrôle.

Faut-il considérer que seuls les éléments et explications recueillis par le service au cours des opérations de contrôle seraient susceptibles d'être pris en considération et que les observations, précisions, vérifications ou éléments justificatifs produits ultérieurement par le contribuable ne pourraient plus venir utilement discuter les rectifications envisagées ?

Une telle conception ne paraît pas compatible avec l'objet même de la procédure contradictoire et avec la possibilité offerte au contribuable de faire valoir ses observations et de produire les éléments nécessaires à la défense de sa position.

Mes clients m'ont, à cet égard, exposé les conditions dans lesquelles les échanges avec votre service se sont déroulés pendant le contrôle. Il apparaît précisément que les développements et vérifications complémentaires réalisés à l'issue de celui-ci étaient nécessaires afin de permettre à la société de reprendre l'ensemble des données disponibles, de les analyser et d'apporter une réponse circonstanciée aux rectifications envisagées.

Il ne saurait être demandé au contribuable de reconstituer, dans le temps nécessairement limité des opérations de contrôle, l'ensemble des traitements et analyses qui ont ensuite pu être réalisés à partir des données de caisse.

En troisième lieu, certains éléments de fond méritent également d'être rappelés.

S'agissant notamment des tarifs pratiqués, il paraît difficile de considérer, par principe, que les prix effectivement facturés seraient nécessairement identiques d'une opération à l'autre.

Dans la pratique commerciale, et notamment dans le secteur d'activité de la société DEMI-LUNE, les conditions tarifaires peuvent naturellement varier selon les clients, les prestations, les tablées ou encore les circonstances particulières de la vente.

De même, concernant les articles enregistrés à un prix de 0 €, la société a procédé, après le contrôle, à un travail spécifique permettant d'identifier les lignes concernées et de vérifier leur traitement au regard des données de caisse.

Dès lors que la pratique de l'enregistrement de certains articles à 0 € existe effectivement et concerne plusieurs centaines de lignes, il apparaît difficile de comprendre pour quel motif ces éléments devraient être purement et simplement écartés au seul motif que les dirigeants avaient initialement indiqué penser que ces opérations n'étaient pas gérées par la caisse.

Cette première appréciation des dirigeants a précisément été vérifiée et corrigée à la lumière des données effectivement disponibles.

Les tickets de caisse constituent à cet égard des éléments objectifs permettant de constater le traitement réellement effectué par le système de caisse.

Les dirigeants de la société DEMI-LUNE ont toujours eu toute confiance dans le fonctionnement de leur caisse enregistreuse, dans l'enregistrement des données par celle-ci ainsi que dans leur transmission et leur traitement comptable.

Le travail réalisé postérieurement au contrôle n'a donc pas consisté à créer une nouvelle réalité ou à reconstruire artificiellement les opérations de la société, mais à exploiter de manière détaillée les données existantes afin de répondre aux observations formulées par votre service.

Il est dès lors, difficilement compréhensible que ce travail d'analyse, effectué à partir des données mêmes de la caisse, puisse être écarté dans son ensemble au profit des seules premières déclarations recueillies au cours du contrôle.

Une telle approche revient, en pratique, à considérer que la position initialement exprimée par le contribuable au cours des opérations de contrôle serait intangible et ne pourrait plus être précisée, complétée ou corrigée à la lumière d'éléments ultérieurement vérifiés.

Or, si la procédure permet précisément au contribuable de présenter des observations à l'issue du contrôle et de poursuivre la discussion sur les rectifications envisagées, c'est bien parce que cette phase doit permettre la confrontation des positions respectives et, le cas échéant, la production d'éléments nouveaux, de précisions ou de correctifs permettant d'apprécier les faits avec davantage de précision.

La position actuellement retenue par votre service donne au contraire le sentiment que les éléments produits ultérieurement ne peuvent, en pratique, remettre en cause la position arrêtée au cours du contrôle.

Une telle conception viderait de sa portée la phase contradictoire de la procédure et priverait le contribuable de la possibilité effective de discuter les rectifications qui lui sont proposées.

En conséquence, la société DEMI-LUNE maintient intégralement l'ensemble des éléments, observations, analyses et justificatifs qui vous ont été transmis dans le cadre des réponses du contribuable en date du 8 juillet 2026.

Nous vous demandons expressément, en conséquence, la saisine de la Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, afin que celle-ci puisse examiner de manière indépendante et objective l'ensemble des éléments de fait produits par le contribuable.

Nous insistons sur le fait que les éléments transmis ne constituent pas de simples affirmations ou explications dépourvues de justificatifs. Ils reposent notamment sur l'exploitation des données de la caisse et sur les tickets correspondants, et constituent donc des éléments matériels du dossier qui doivent pouvoir être examinés dans leur ensemble. Leur volume ou la nécessité d'un traitement spécifique ne saurait justifier leur rejet global ou leur absence d'examen. Il appartient au contraire à la Commission, dans le cadre de sa saisine, de pouvoir apprécier concrètement la portée de ces éléments et leur incidence sur les rectifications envisagées.

La société DEMI-LUNE maintient donc l'intégralité de sa position et sollicite que l'ensemble des éléments communiqués soit effectivement soumis à l'examen de la Commission, dans des conditions permettant un débat contradictoire et objectif sur les faits à l'origine du présent redressement.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.

Pierre-Emmanuel THIVEND